Prefettura Taranto - Ufficio del Commissario per le bonifiche - Prot. Interno N.0040819 del 12/07/2023

Prefetto di Taranto

Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto

OGGETTO: Convenzione attuativa del 23.09.2015 stipulata tra il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto *e la Sogesid S.p.a.* per le "attività di rimozione dei materiali di natura antropica presenti sul fondale del Mar Piccolo - I Seno".I lotto**. Proroga termine conclusione del procedimento.**

"Convenzione attuativa" del 19 luglio 2016 inerente l'affidamento a "Sogesid S.p.A" delle attività connesse allo studio idrodinamico delle falde acquifere (superficiali e profonde). **Nomina del Responsabile del procedimento.**

VISTA:

- la Convenzione Quadro, stipulata in data 15/04/2015, tra il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e la Sogesid S.p.a. ai fini dell'affidamento di prestazioni attinenti "supporto e assistenza specialistica e servizi tecnici-ingegneristici" necessari per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 129/12 e al D.L. 1/2015, anche con riferimento all'incarico di Responsabile del Procedimento, per come successivamente modificata con atto del 23.09.2015, in ordine alla "*Decorrenza e durata della convenzione-quadro*";
- la "Convenzione Attuativa" inerente la "Rimozione dei materiali di natura antropica presenti sul fondale del Mar Piccolo - I Seno" ed il relativo "Programma Operativo di Dettaglio delle attività" (POD), entrambi sottoscritti il 23/09/2015, nell'ambito dei quali le prestazioni assegnate alla Sogesid sono:

  a) Funzione di Soggetto Attuatore

  b) Indagini in sito

  c) Messa in sicurezza e bonifica dei suoli contaminati.

  d) Supporto ali 'espletamento delLe procedure di gara ed alfa attuazione degli interventi, compreso il ruolo di Responsabile del Procedimento;

VISTA altresì la "Convenzione attuativa" del 19 luglio 2016 inerente l'affidamento a "Sogesid S.p.A" delle attività connesse allo studio idrodinamico delle falde acquifere (superficiali e profonde);

RICHIAMATO il parere del 21 settembre 2021 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, che ha ritenuto non legittima, nell'ambito dell' "Attività di rimozione dei materiali di natura antropica presenti sul fondale del Mar Piccolo – I Seno", *"la sottoscrizione dell'attestazione di regolare esecuzione dei lavori svolti dalla Sogesid s.p.a. apposta nell'agosto del 2021 dal dott. Gennaro Capasso e dall'ing. Raffaele Velardo sul presupposto che essi nel periodo di esecuzione del contratto avevano ricoperto rispettivamente i ruoli di Coordinatore del Gruppo di Lavoro a supporto del Commissario nonché Responsabile Tecnico Operativo degli interventi in argomento, in quanto i suddetti incarichi erano cessati sin dall'agosto 2020 allorquando era cessato l'incarico del Commissario, a nulla rilevando che la richiesta di integrazione documentale era stata inoltrata da quest'ultima alla Sogesid in data 23 luglio 2020 in quanto ciò che rileva è la data in cui i documenti richiesti sono pervenuti*".

DATO ATTO che nel medesimo parere l'Avvocatura ha, altresì, precisato di ritenere opportuna la nomina, da parte dell'attuale struttura commissariale, di un nuovo Responsabile Unico del Procedimento "*al fine di completare l'istruttoria e procedere alla regolare sottoscrizione dell'attestazione di avvenuta esecuzione dei lavori svolti dalla Sogesid s.p.a., atto necessario, per emettere i relativi decreti di pagamento"*;

CONSIDERATO che con DPCM del 01 settembre 2022, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 28 ottobre 2022 è stata definita la composizione della struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, che è divenuta operativa, sia pure in numero ridotto pari solo a 3 unità rispetto al contingente normativamente previsto di cinque unità non dirigenziali e una di livello dirigenziale non generale, a decorrere dal 28 novembre u.s.;

RICHIAMATO il proprio decreto 73123 del 21.12.2022, avente ad oggetto "Organizzazione della Struttura di Supporto e assegnazione compiti";

VISTA la nota 1620 del 17.04.2023, acquisita al Protocollo in pari data al n.22175, con la quale la SOGESID S.p.A. ha richiesto il pagamento della fattura n. 100/2018 del 1° luglio

2018 di €. 147.550,25 (giusta Convenzione del 19 luglio 2016) e n. 7/2020 del 27 febbraio 2020 di €.463.575,69 (giusta Convenzione del 23 settembre 2015);

CONSIDERATO che, in conformità alle indicazioni dell'Avvocatura Distrettuale, si rende necessario provvedere alla verifica della documentazione contabile trasmessa dalla Sogesid S.P.A, individuando per tale finalità un Responsabile di Procedimento;

RICHIAMATO il proprio decreto nr. 23618 datato 21.04.2023, con il quale:

- **ha nominato** la dott.ssa Maria Cristina Chirico (unità di livello dirigenziale non generale) Responsabile del procedimento di cui alla Convenzione Quadro, stipulata in data 15/04/2015, tra il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e la Sogesid S.p.a. ai fini dell'affidamento di prestazioni attinenti "supporto e assistenza specialistica e servizi tecnici-ingegneristici" necessari per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 129/12 e al D.L. 1/2015, anche con riferimento all'incarico di Responsabile del Procedimento, per come successivamente modificata con atto del 23.09.2015, in ordine alla "*Decorrenza e durata della convenzione-quadro*" e alla discendente "Convenzione Attuativa" inerente la "Rimozione dei materiali di natura antropica presenti sul fondale del Mar Piccolo - I Seno" ed il relativo "Programma Operativo di Dettaglio delle attività" (POD), entrambi sottoscritti il 23/09/2015;

- **ha stabilito** che la Dirigente sopra indicata dovrà porre in essere le attività di cui all'art. 11 della Legge n. 241/1990, tra cui specificatamente valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, ricevibilità, fondatezza, i requisiti di legittimazione e i presupposti di fatto e di diritto, ai fini della predisposizione e successiva trasmissione degli atti necessari all'adozione del provvedimento di liquidazione della fattura n. 7/2020 di €.463.575,59, segnalando tempestivamente ogni eventuale irregolarità o illegittimità riscontrate;

- **ha assegnato**, alla stessa, il termine di 60 gg. dalla data della notifica del presente provvedimento, eventualmente prorogabile, in considerazione della esiguità della struttura commissariale, della complessità del procedimento derivante anche dalla necessità di reperire la relativa documentazione, e del carico di lavoro gravante sulla medesima Dirigente, peraltro nel contesto di grave difficoltà sopra indicato;

- **si è riservato** di procedere, con separato decreto, alla nomina del Responsabile del procedimento relativo alla "Convenzione attuativa" del 19 luglio 2016 inerente l'affidamento a "Sogesid S.p.A" delle attività connesse allo studio idrodinamico delle falde acquifere (superficiali e profonde), ai fini della verifica dei presupposti di fatto e di diritto per la adozione del provvedimento di liquidazione della fattura n. 100/2018 di €. 147.550,25;

VISTA la nota nr. 36581 datata 21.06.2023 con la quale la Dottoressa Chirico, Dirigente della Struttura di Supporto e responsabile del procedimento di cui all'oggetto, ha richiesto una proroga di 30 giorni per la stesura della relazione istruttoria relativa a quanto in oggetto (scadenza 20/06/2023);

ACCLARATO che a decorrere da 1° maggio, a seguito del collocamento in quiescenza di una unità, la struttura commissariale risulta costituita da due unità, di cui una di livello dirigenziale non generale nella persona della dott.ssa Maria Cristina Chirico, la quale ha assorbito ad interim buona parte dei procedimenti riferiti alla unità cessata, giusta decreto commissariale n. 30566 del 25.05.2023, di riorganizzazione della struttura;

VISTA la nota n.77 del 2 gennaio 2023 con la quale il commissario in ragione della mancata previsione normativa di attribuzione di risorse economiche per il funzionamento della struttura di supporto aveva già evidenziato come " nelle condizioni attuali non può assicurare alcun livello, neppur minimo, di efficienza ed efficacia alla gestione commissariale per le evidenti ed insuperabili, allo stato, difficoltà operative";

DATO ATTO che ad oggi perdura la situazione di difficoltà tecnico-operativa;

TENUTO CONTO che a stretto giro, sulla medesima richiesta di proroga, si è ritenuto di dover concedere una proroga di ulteriori 90 gg. rispetto al termine iniziale di scadenza, giusta nota nr. 36711 datata 22.06.2023, derogando per le motivazioni suesposte all'ordinario termine di conclusione del procedimento previsto dall'art. 2 della legge n. 241/1990;

RITENUTO nel contempo di procedere alla nomina del Responsabile del procedimento relativo alla "Convenzione attuativa" del 19 luglio 2016 inerente l'affidamento a "Sogesid S.p.A" delle attività connesse allo studio idrodinamico delle falde acquifere (superficiali e profonde), ai fini della verifica dei presupposti di fatto e di diritto per la adozione del provvedimento di liquidazione della fattura n. 100/2018 di €. 147.550,25;

VISTO il Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 30 Marzo 2022, recante la "Proroga per il dott. Demetrio Martino dell'incarico di Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto" fino al 1° ottobre 2023;

DATO ATTO, inoltre, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

D E C R E T A

Prefetto di Taranto

Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto

1. Di formalizzare mediante atto provvedimentale la proroga di 90 giorni dalla scadenza iniziale del termine al 20/06/2023 di conclusione del procedimento, concessa giusta nota prot. nr. 36711 datata 22.06.2023 al Responsabile del procedimento, dott.ssa Maria Cristina Chirico, di cui al proprio decreto nr. 23618 datato 21.04.2023, citato in premessa, anche in deroga all'ordinario termine di conclusione dei procedimenti di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990 a fronte delle carenze organizzative e della complessità dei procedimenti assegnati;
2. di nominare la Dott.ssa Maria Cristina Chirico, dirigente della struttura di supporto al Commissario Bonifiche, altresì quale Responsabile del procedimento relativo alla "Convenzione attuativa" del 19 luglio 2016 inerente l'affidamento a "Sogesid S.p.A" delle attività connesse allo studio idrodinamico delle falde acquifere (superficiali e profonde), ai fini della verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento di liquidazione della fattura n. 100/2018 di €. 147.550,25., assegnando alla stessa il medesimo termine assegnato per la conclusione del procedimento di cui al punto 1);
3. di disporre che il presente decreto venga trasmesso alla Sogesid S.P.A e al Dirigente incaricato, nonché pubblicato sul sito della Prefettura di Taranto, nella Sezione Amministrazione Trasparente, riservata all'attività del Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Prefetto Martino)

Firmato digitalmente da:
DEMETRIO MARTINO
Ministero dell'Interno
Firmato il 11/07/2023 19:32
Seriale Certificato: 16
Valido dal 06/04/2022 al 06/04/2025
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno QTSP CA